

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2206/2535

บริษัท ยิบอิน ซอย จำกัด

นาย ชุ่น แซ่ เอี้ยว กับพวก

จำเลยรวม

บริษัท สิน มั่นคง ประกันภัย จำกัด

โจทก์

จำเลย

จำเลย

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 861

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (3), มาตรา 142

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งมอบรถยนต์พิพาทคืนให้โจทก์หากคืนไม่ได้ให้จำเลยทั้งสองใช้ราคารถยนต์พิพาทในส่วนที่ยังค้างชำระให้โจทก์ จำเลยที่ 1 ให้การว่ารถยนต์พิพาทได้รับความเสียหายเพราะชนกับรถยนต์บุคคลอื่น ต่อมาได้เกิดไฟลุกไหม้ และในทางพิจารณาก็ได้ความว่ารถยนต์พิพาทชนกับรถยนต์อื่นจนเสียหายใช้การไม่ได้จริงเห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองไม่อาจคืนรถยนต์พิพาทให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดี ซึ่งหากจำเลยทั้งสองต้องชำระราคารถยนต์พิพาทให้โจทก์ จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับจำเลยรวม และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันที่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ชดใช้ราคารถยนต์พิพาทให้โจทก์ ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเรียกค่าทดแทนสำหรับความเสียหายของรถยนต์พิพาทจากจำเลยรวมผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าว จำเลยทั้งสองจึงขอให้เรียกจำเลยรวมเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3) และเมื่อศาลชั้นต้นได้มีหมายเรียกจำเลยรวมเข้ามาเป็นคู่ความในคดีตามที่จำเลยทั้งสองขอดังกล่าวแล้ว ศาลล่างทั้งสองย่อมมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยรวมชดใช้ค่าเสียหาย

หายที่จำเลยร่วมต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยให้โจทก์ได้จะถือว่าเป็นการพิพาท
เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2528 โจทก์ได้ขายรถยนต์บรรทุกให้จำเลย
ที่ 1 ในราคา 223,370 บาท โดยจำเลยที่ 1 ชำระราคาให้โจทก์ในวันส่งมอบรถยนต์
เป็นเงิน 41,750 บาท จำเลยที่ 1 ต้องผ่อนชำระราคาเป็นงวด งวดละ 5,045 บาท
รวม 36 งวด กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยังเป็นของโจทก์จนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระราคา
ครบจึงจะได้กรรมสิทธิ์ และในระหว่างนั้น หากรถยนต์เกิดสูญหายหรือชำรุดบอบสลาย
จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบใช้ราคารถยนต์ทั้งคันแก่โจทก์ จำเลยที่ 2 ได้ยอมตนเข้าค้ำ
ประกันการชำระราคาดังกล่าวไว้แก่โจทก์ โดยยอมรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 อย่างลูก
หนี้ร่วม เมื่อจำเลยที่ 1 ซื้อรถยนต์จากโจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 คงชำระราคาให้โจทก์
เพียง 46,795 บาทแล้วไม่ชำระให้อีก โจทก์ทวงถามหลายครั้ง จำเลยเพิกเฉย โจทก์
ให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และให้ชำระหนี้ไปยังจำเลยทั้งสองจำเลยทั้ง
สองได้รับหนังสือทวงถามแล้วไม่ชำระหนี้ให้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งมอบ
รถยนต์พิพาทคืนให้แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้จำเลยทั้งสองใช้ราคาในส่วนที่ขาด
จำนวน 176,575 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้ผิดสัญญา ขณะที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อ
รถยนต์พิพาทจากโจทก์ โจทก์ได้จัดให้บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด เป็นผู้รับ
ประกันภัย และโจทก์เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรง ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย
รถยนต์พิพาทเกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์บุคคลอื่นและไฟลุกไหม้เสียหาย จำเลยที่
1 ได้แจ้งเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุให้โจทก์ทราบเพื่อเรียกเงินประกันจากบริษัทสินมั่นคง

ประกันภัย จำกัด และแจ้งให้บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด จ่ายเงินตามสัญญาประกันแก่โจทก์จำเลยที่ 1 จึงหมดภาระผูกพันกับโจทก์ทุกประการ ทั้งได้ส่งมอบรถยนต์พิพาทให้โจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า การซื้อขายรถยนต์พิพาทรายนี้มีประกันภัยโดยโจทก์เป็นผู้รับผลประโยชน์จึงควรที่โจทก์จะเรียกร้องเอาจากบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและดอกเบี้ยตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมได้รับประกันภัยรถยนต์พิพาทไว้จากจำเลยที่ 1 โดยจำกัดวงเงินคุ้มครองหรือกำหนดวงเงินทุนประกันในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 120,000 บาท โดยกรมธรรม์ประกันภัยได้กำหนดเงื่อนไขของสัญญาให้โจทก์เป็นผู้รับผลประโยชน์เฉพาะในกรณีอันเนื่องจากรถยนต์คันเอาประกันภัยได้สูญหายหรือเกิดความเสียหายในเหตุวินาศภัยหรืออุบัติเหตุที่ไม่อาจซ่อมได้ ซึ่งจำเลยร่วมจะใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ในฐานะเป็นผู้รับประโยชน์ โจทก์บรรยายฟ้องและกล่าวอ้างโดยกำหนดข้อหาหรือฐานความผิดเรื่องผิดสัญญาซื้อขายค้ำประกันจำเลยร่วมซึ่งถูกเรียกเข้ามาในคดีไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีนิติสัมพันธ์ในทางใด ๆ ต่อโจทก์หรือจำเลยทั้งสองจำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ หรือจำเลยที่ 1 โจทก์และจำเลยทั้งสองไม่เคยทวงถามให้จำเลยร่วมรับผิดชอบตามสัญญา จำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญาและโจทก์ได้รับมอบรถยนต์พิพาทคืนจากจำเลยที่ 1 แล้ว ดังนั้น หากจำเลยร่วมจะต้องรับผิดชอบเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์มีหน้าที่ต้องส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทให้แก่จำเลย

ร่วม สภาพหรือราคาซากรถยนต์พิพาทขณะที่โจทก์ได้รับรถคืนไปจากจำเลยที่ 1 มีราคาประมาณ 50,000 บาท หากจำเลยร่วมต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ เมื่อหักราคาสภาพหรือซากรถยนต์พิพาทออกแล้วคงรับผิดชอบเพียง 70,000 บาทเท่านั้น ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์ โดยให้จำเลยร่วมชำระเงิน 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติตามที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2528 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้อรถยนต์พิพาทจากโจทก์ในราคา 223,370 บาท ได้ชำระราคาให้โจทก์ในวันทำสัญญา 41,750 บาท ส่วนที่เหลือกำหนดชำระให้โจทก์เป็นงวด งวดละ 5,045 บาท รวม 36 งวด และมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ได้ประกันภัยรถยนต์พิพาทไว้แก่จำเลยร่วมในทุนประกันภัย 120,000 บาท โดยให้โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ต่อมาจำเลยที่ 1 นำรถยนต์พิพาทไปใช้และชนกับรถยนต์บุคคลอื่นเป็นเหตุให้รถยนต์พิพาทเสียหายใช้การไม่ได้ จากนั้นจำเลยที่ 1 ไม่ได้ผ่อนชำระราคารถยนต์พิพาทให้โจทก์อีก รวมจำเลยที่ 1 ได้ชำระราคารถยนต์พิพาทให้โจทก์แล้วเพียง 46,795 บาท คงค้างชำระราคาอยู่อีก 176,575 บาท โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาซื้อขายต่อจำเลยที่ 1 และได้ทวงถามจำเลยทั้งสองให้ชำระราคารถยนต์พิพาทในส่วนที่ยังค้างชำระ จำเลยทั้งสองไม่ได้ชำระเงินให้โจทก์ มีปัญหาที่จะวินิจฉัยว่าจำเลยร่วมต้องรับผิดชอบใช้เงินให้โจทก์

ตั้งคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองหรือไม่ ที่จำเลยร่วมฎีกาในปัญหานี้ว่า จำเลยทั้งสองจะขอให้ศาลเรียกจำเลยร่วมเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ไม่ได้ และที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ตามสัญญาประกันภัยเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งมอบรถยนต์พิพาทคืนให้โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้จำเลยทั้งสองใช้ราคารถยนต์พิพาทในส่วนที่ยังค้างชำระให้โจทก์ ซึ่งจำเลยที่ 1 ให้การว่ารถยนต์พิพาทได้รับความเสียหายเพราะชนกับรถยนต์บุคคลอื่นต่อมาได้เกิดไฟลุกไหม้ และในทางพิจารณาก็ได้ความว่ารถยนต์พิพาทชนกับรถยนต์อื่นจนเสียหายใช้การไม่ได้จริง เห็นได้ว่า จำเลยทั้งสองไม่อาจคืนรถยนต์พิพาทให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดี ซึ่งหากจำเลยทั้งสองต้องชำระราคารถยนต์พิพาทให้โจทก์ จำเลยที่ 1 ในฐานะเป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์ไว้กับจำเลยร่วม และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกันที่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ชดใช้ราคารถยนต์พิพาทให้โจทก์ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยฟ้องเรียกค่าทดแทนสำหรับความเสียหายของรถยนต์พิพาทจากจำเลยร่วมผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวจำเลยทั้งสองจึงขอให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3) และเมื่อศาลชั้นต้นได้มีหมายเรียกจำเลยร่วมเข้ามาเป็นคู่ความในคดีตามที่จำเลยทั้งสองร้องขอดังกล่าวแล้ว ศาลล่างทั้งสองย่อมมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยร่วมชดใช้ค่าเสียหายที่จำเลยร่วมต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยให้โจทก์ได้จะถือว่าเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ได้ จึงเห็นว่า จำเลยร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ